Expunere de motive

Accesul public la documente este un deziderat al statelor moderne, democratice şi transparente. Simpla publicare, însă, a documentelor nu mai este astăzi suficientă.

Site-ul Camerei Deputaţilor abundă de documente scanate, unele de zeci de pagini. În fiecare zi se publică pe acest site proiecte de legi, expuneri de motive, amendamente, avize ale instituţiilor. Nu mai este suficientă simpla publicare pe site a unui proiect de lege de zeci de pagini, ci este necesar ca acel document să poată fi în mod efectiv folosit, adică să fie publicat într-un format care să permită căutarea de termeni în text şi din care să poată fi preluat text prin copiere. În acest mod cetăţenii vor putea căuta cuvinte cheie, elemente de interes pentru ei din zecile de pagini ale legilor şi vor putea fi activi în dezbaterile pe proiectele de acte normative.

Folosirea unui format care să permită utilizatorului să caute cuvinte în text şi să poată prelua conţinutul textului prin copiere ar contribui la transparentizarea activităţii autorităţilor publice. Transparentizarea documentelor publicate de puterea legislativă a statului va contribui la o mai bună informare a cetăţenilor şi la o mai eficientă supraveghere a procesului legislativ.

A. Obligaţii asumate

Accesul public la documente este o componentă a transparenţei activităţii administraţiei publice. Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ridică transparenţa la nivel de principiu general şi menţionează în articolul 15 faptul că: *"În scopul promovării unei bune guvernări şi asigurării participării societăţii civile, instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii acţionează respectând în cel mai înalt grad principiul transparenţei."*

De altfel, Constituţia statuează în articolul 31, intitulat "*Dreptul la informaţie*" faptul că:

"(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. (2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal."

În acelaşi timp, este important de menţionat că Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public statuează în articolul 1 faptul că: *"Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României."*

Toate aceste acte normative subliniază necesitatea adoptării unor măsuri care să sprijine în mod efectiv transparentizarea administraţiei publice şi accesul facil al cetăţenilor la informaţii de interes public.

B. Motivare

1. Cursa digitalizării

Internetul a simplificat dialogul dintre cetăţeni şi instituţiile sau autorităţile administraţiei publice. Administraţiile statelor moderne s-au întrecut între ele, în ultimii ani, în a pune la dispoziţia cetăţenilor mecanisme de implicare şi supraveghere care să scurteze liantul dintre cei doi poli ai societăţii - cetăţenii şi instituţiile statului.

În România, conform Institutului Naţional de Statistică[1], 80,8% din gospodăriile din ţară aveau în anul 2021 acces la reţeaua de internet de acasă. Cu toate acestea, digitalizarea administraţiei publice este încă lentă. Astfel, potrivit site-ului[2] Autorităţii pentru Digitalizarea

[1] https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/tic_r2021.pdf
[2] https://www.adr.gov.ro/gradul-de-digitalizare-a-statului-roman-se-afla-la-21-inca-din-anul-2020/

României, *"gradul de digitalizare a statului român se află la 21% încă din anul 2020"*. Același site menționează că *"până în anul 2030, gradul de digitalizare a statului român trebuie să ajungă la 100%, conform Busolei Digitale, strategia în domeniul digitalizării a Uniunii Europene"*. Deși ultimele date[3] ale Institutului Național de Statistică arată că o mare parte din cetățeni aveau în anul 2021 acces la internet, foarte puțini dintre români folosesc internetul pentru a interacționa cu autoritățile sau serviciile publice în scop personal. Suntem, astfel, la coada clasamentului DESI[4] în ceea ce privește accesarea serviciilor publice cu ajutorul sistemelor digitale. Este necesar ca autoritățile române să se adapteze noilor tehnologii, să își accesibilizeze site-urile și serviciile și să vină în ajutorul cetățenilor pentru a pune informațiile necesare la dispoziție într-un mod mult mai ușor de folosit pentru utilizatori.

2. Creșterea încrederii cetățenilor

Încrederea cetățenilor este esențială pentru conducerea statului. Încrederea oamenilor este deseori obținută și menținută prin transparență tocmai pentru că aceasta implică răspunderea guvernanților în fața cetățenilor. Prin transparență, conducătorii statului sunt responsabilizați în fața celor care i-au ales și care le-au dat mandatul de a conduce.

Un studiu[5] din 2018 evidențiază că 80% din români nu au încredere în Guvern, în Parlament și în partidele politice de la noi din țară. Aceste procent extrem de ridicat este periculos, nu doar pentru funcționarea statului și a instituțiilor sale, dar și pentru siguranța cetățenilor, pentru mediul economic și cel social. Întreaga societate este disfuncțională într-un stat în care nu există încredere în conducători. Transparența legislativă și accesibilizarea documentelor legislative sunt fundamentale pentru creșterea încrederii cetățenilor în conducătorii statului.

C. Utilitatea reglementării

[3] https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/tic_r2021.pdf
[4] https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance
[5] Încrederea în instituțiile din România, 2018

Prezentul proiect de hotărâre îşi propune să integreze următorul paragraf: "Documentele publicate pe site trebuie să fie încărcate şi într-o versiune care să permită utilizatorului să caute cuvinte în text şi să poată prelua conţinutul textului prin copiere" în Regulamentul Senatului.

Această reglementare este esenţială având în vedere slaba digitalizare a instituţiilor publice din România, având în vedere gradul scăzut de încredere al cetăţenilor în puterea legislativă şi având în vedere necesitatea ca proiectele normative să fie mai accesibile cetăţenilor pentru a crea un cadru statal mai transparent.

Diana-Anda Buzoianu

Deputată USR

Rareş-Tudor Pop

Deputat USR

Brian Cristian

Deputat USR

Lista susținătorilor propunerii legislative

Proiect de Hotărâre

privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților din 24.02.1994

Nr.	Prenume	Nume	Partid	Semnătură
1.	Tudor Rafael	Pop	USR	
2.	Oana Țoiu	Țoiu	USR	
3.	Diana	Stoica	USR PLUS	
4.	Lazăr	Ion Marian	USR.	
5.	Ștefan Lucian	Lorincz	USR	
6.	Ghebo Daniel	Sorin	USR	
7.	Todosiu Benjamin		USR	
8.	ANDREI MARIUS	MIFTODE	USR	
9.	CRISTIAN GABRIEL	SEIDLER	USR	
10.	SILVIU	BETELEAN	USR	
11.	Radeanu	Bogdan	USR	
12.	OANA	MURARIU	USR	
13.	DIANA	BUZOIANU	USR	
14.	DANIEL	BLAGA	USR	
15.	ADRIAN	GIURGIU	USR	
16.	EUGEN	TERENTE	USR	
17.	Dan	Barna	USR	
18.	VIOREL	BALTAREȚU	USR	
19	Iulian	Bulai	USR	
20.	CLAUDIU	NAȘUȚ	USR	

Lista susținătorilor propunerii legislative

Proiect de Hotărâre

privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților din 24.02.1994

Nr.	Prenume	Nume	Partid	Semnătură
1.	ALIN	APOSTOL	USR	
2.	STEFAN	ION	USR	
3.	PRUNĂ	CRISTINA	USR	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19				
20.				